



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 3425-2025/PS2

RESOLUCIÓN FINAL N° 1126-2026/CC1

PROCEDENCIA : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2 (OPS)
DENUNCIANTE : CARLOS ALBERTO CASARIEGO MENDOZA (SEÑOR CASARIEGO)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ S.A. (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Lima, 13 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 8 de octubre de 2025, el señor Casariego denunció al Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor¹ (en adelante, Código).
2. Por Resolución Final N° 2672-2025/PS2 del 13 de noviembre de 2025, el OPS resolvió lo siguiente:
 - (i) Declarar infundada la denuncia interpuesta contra el Banco, por la presunta infracción a lo establecido en los 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042- 93**-****-9909 del denunciante, pues si bien no se ha verificado su correcta autorización de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia de la consumidora. Asimismo, dispuso el archivo de los presuntos incumplimientos referidos a que (a) no se verificó su identidad y (ii) fue víctima de fraude, pues recibió una llamada de una supuesta jefa de seguridad de Bancos, quien le indicó que habían realizado operaciones con sus tarjetas de crédito producto de una clonación y debía insertar unos códigos de anulación en la aplicación del Banco, a fin de detenerlas.
 - (ii) Declarar infundada la denuncia interpuesta contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado que atendió adecuadamente el reclamo N° 08092501361 presentado por el denunciante el 8 de septiembre del 2025.
3. El 16 de diciembre de 2026, el señor Casariego apeló la Resolución Final N° 2672-2025/PS2, señalando lo siguiente:

¹ Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de septiembre de 2010, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.



- (i) El tema de controversia no sería la respuesta al reclamo N° 08092501361, sino el presunto fraude que habría llamado informado el hecho y, pese a ello, permitieron que se efectúe la operación pese a ser una operación inusual.
 - (ii) Habría pedido el reporte del destinatario del dinero, sin embargo, hasta el momento no se le habría brindado dicha información y la deuda le estaría perjudicando a nivel crediticio con otras entidades.
 - (iii) En la resolución final se indicó que su persona entregó información, tal como clave dinámica, para efectuar la operación, no obstante, ello sería falso pues no dio ninguna información a la persona que presuntamente sería la jefa de seguridad del Banco, la cual le habría dictado un código de anulación que, en realidad era un código de pago de servicio.
 - (iv) Habrían engañado al denunciante ganándose su confianza ya que el presunto personal del Banco le habría brindado datos precisos de sus cuentas y tarjetas.
 - (v) Exigió que se anule la deuda y los intereses originados por esta; asimismo presentó los fundamentos que no habrían sido valorados en la resolución final emitida por la primera instancia.
4. Mediante Resolución N° 1 del 26 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) puso en conocimiento del Banco el recurso de apelación interpuesto por el señor Casariego. Asimismo, realizó un requerimiento de información al Banco.
5. Con fecha 11 de marzo de 2026, el Banco absolvió la apelación del señor Casariego presentado los medios probatorios a fin de acreditar la validez de la operación y solicitó la programación de una audiencia de conciliación.

ANÁLISIS

Cuestión previa: sobre la solicitud de programación de audiencia de conciliación

6. Mediante escrito del 11 de marzo de 2026, el Banco solicitó que se convoque a una audiencia de conciliación con el proveedor denunciado.
7. Sobre el particular, el artículo 29° de la Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, establece la facultad del Secretario Técnico de poder convocar a una audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento e incluso antes de admitir a trámite la denuncia; no obstante, debe considerarse que dicho acto se constituye en facultativo².

² **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO N° 807 y publicada el 18 de abril de 1996**

Artículo 29.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.



8. Por su parte, el artículo 147 del Código establece que los consumidores pueden conciliar la controversia surgida con el proveedor con anterioridad o incluso durante la tramitación de los procedimientos administrativos por infracción a las normas de protección, siendo que los representantes de la autoridad de consumo pueden promover la conclusión del procedimiento mediante la conciliación. Asimismo, el referido artículo señala que el funcionario encargado de dirigir la audiencia, previo análisis del caso puede intentar acercar las posiciones de las partes para propiciar un arreglo entre ellas o, alternativamente, propone una fórmula de conciliación; sin embargo, la propuesta conciliatoria no genera responsabilidad de la persona encargada de la diligencia ni de la autoridad administrativa.
9. Así, se observa que la citación a una audiencia de conciliación constituye una facultad reservada a la Secretaría Técnica, mas no una obligación impuesta por el sistema legal de protección al consumidor.
10. En este punto, debe indicarse, además, que no resulta necesario que el acuerdo conciliatorio se lleve a cabo en las instalaciones del Indecopi, pues las partes pueden arribar a un acuerdo fuera del procedimiento administrativo iniciado ante la Secretaría Técnica, siendo solo necesario poner en conocimiento dicha decisión ante la autoridad administrativa, para que esta emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso.
11. En ese sentido, en la medida que convocar a una audiencia de conciliación es un acto facultativo de la autoridad administrativa, la Comisión considera que corresponde denegar la solicitud de audiencia de conciliación presentada por el Banco.

Sobre el deber de idoneidad

—Marco teórico

12. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³.
13. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En

³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

⁴ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

14. Asimismo, el literal c) del artículo 1° del Código señala que es un derecho de los consumidores, la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

Aplicación al caso concreto

15. Al respecto, todo proveedor ofrece una garantía sobre la idoneidad de los bienes y servicios que ofrece en el mercado, lo anterior en función de la información que traslada a los consumidores de manera expresa o tácita. En tal sentido, para establecer la existencia de una infracción corresponderá al consumidor o a la autoridad administrativa acreditar la existencia del defecto, siendo que ante tal situación será de carga del proveedor demostrar que dicho defecto no le es imputable para ser eximido de responsabilidad⁵.
16. En efecto, una vez que se ha probado el defecto, sea con los medios probatorios presentados por el consumidor o por los aportados de oficio por la Secretaría Técnica de la Comisión, si el proveedor pretende ser eximido de responsabilidad deberá aportar pruebas que acrediten la fractura del nexo causal o que actuó con la diligencia requerida.
17. En el presente caso, el OPS resolvió lo señalado en el numeral 2 de la presente resolución, en la medida que conforme al análisis que efectuó, el denunciado pese a no se verificó la correcta autorización de la operación conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, se habría configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia de consumidor.
18. En su apelación, el señor Casariego señaló lo indicado en el considerando 3 de la presente resolución.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



19. En ese sentido, corresponde verificar el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042- 93**-****-9909 del denunciante.
20. Cabe señalar que, si bien la primera instancia analizó la validez de la operación materia de imputación, es preciso señalar que, el propio denunciante afirmó haber realizado la operación cuestionada a través de su escrito de denuncia.
21. En efecto, de la revisión del escrito de denuncia del 6 de octubre de 2025, en el documento *"Datos generales de la denuncia"*, el señor Casariego indicó textualmente lo siguiente: *"(..) en realidad fueron códigos de pago usando mi tarjeta de crédito por medio de la app, me hizo hacer 1 pago"*.
22. Por tanto, de una lectura conjunta de la denuncia y del escrito del 16 de diciembre de 2025 presentados por el señor Casariego, se evidencia que fue el propio denunciante quien insertó los códigos de pago en su app del Banco y realizó el pago cuestionado. Por otro lado, si bien el denunciante indicó que al recibir información detallada de sus cuentas pensó estar comunicándose con la entidad financiera, ello no excluye el hecho de que fue su persona quien realizó la operación.
23. Del mismo modo, el teléfono mediante el cual se realizó las llamadas recepcionadas por el señor Casariego, no corresponde con la línea telefónica oficial del Banco la cual se encuentra disponible en su página web⁶, por lo que no podría deducirse que fue la entidad financiera quien se comunicó con el denunciante.
24. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la imputación del presente procedimiento se circunscribe al presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042- 93**-****-9909 de titularidad del denunciante; sin embargo, de la revisión del expediente este Colegiado evidencia que dicha operación ha sido reconocida por el propio señor Casariego, por lo que no corresponde atribuir responsabilidad al Banco respecto de la infracción imputada.
25. En consecuencia, considerando la declaración del señor Casariego mediante la cual reconoce haber realizado la operación cuestionada, corresponde confirmar, modificando fundamentos, la denuncia.
26. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que corresponde confirmar, modificando fundamentos, la Resolución Final N° 2672-2025/PS2, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Casariego contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042-93**-****-9909, al haberse demostrado que el denunciante reconoció haberla efectuado.

Sobre la atención de reclamos

27. El numeral 88.1 del artículo 88° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros y de seguros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo establecido por la normativa

⁶ <https://www.bbva.pe/personas/canales-de-atencion/contactanos.html>



correspondiente, esto es, la emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la SBS)⁷.

28. El numeral 7.1 del artículo 7° del Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos establece en el numeral los reclamos deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles⁸.
29. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

Respecto a la atención inadecuada del reclamo N° 08092501361

30. En el presente caso, el OPS declaró infundada la denuncia interpuesta contra el Banco, toda vez que ha quedado acreditado que el reclamo N° 08092501361 fue atendido de forma adecuada.
31. En su recurso de apelación, el señor Casariego expuso los argumentos detallados en el numeral 3 de la presente resolución.
32. Sobre el particular, el señor Casariego indicó que el proveedor denunciado no le habría enviado hasta el momento el reporte del destino de la operación cuestionada.
33. Al respecto, de la revisión del expediente, se observa que obra en el expediente el Reclamo N° 08092501361 de 8 de setiembre de 2025 presentado por el denunciante, mediante el cual este manifestó que luego de haber recibido la llamada del presunto agente de banco, le habrían hecho realizar un pago, por lo que solicitó la devolución del monto cuestionado.
34. Mediante carta de respuesta del 9 de setiembre de 2025, el Banco brindó respuesta al Reclamo N° 08092501361 presentado por el denunciante, en la cual le indicó que la operación cuestionada se había realizado con normalidad y de acuerdo a sus instrucciones y que no era posible la anulación de esta ya que la entidad financiera no se encontraba facultada para efectuar cargo en las cuentas de recaudos.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**
Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros
88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo. (...)

⁸ **RESOLUCIÓN SBS N° 04036-2022- Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos**
Artículo 7. Cómputo de plazos
7.1 Los reclamos deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles. A excepción de los reclamos sobre microseguros, que deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
7.2 Los requerimientos, con excepción de aquellos supuestos en los que normas de carácter general establezcan plazos máximos para su atención, deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles de haber sido presentados.



35. En ese sentido, de la información contenida en el Reclamo N° 08092501361 cuestionado, así como de su respectiva respuesta por parte del Banco, se verifica que existe coincidencia entre la materia reclamada y la respuesta brindada por el proveedor, pues a través de esta última se verifica que la entidad bancaria se pronunció sobre lo reclamado, haciendo referencia a la operación cuestionada por el importe de S/ 1 000,00 cargado en la tarjeta de crédito N° 4042-93**-****-9909.
36. En consecuencia, ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el Reclamo N° 08092501361 presentado por el denunciante, en tanto se pronunció sobre el hecho reclamado.
37. Sobre lo cuestionado por el denunciante, que el Banco no habría cumplido con enviar la información del destinatario del monto cuestionado, es preciso señalar que dicho requerimiento no obra en la hoja de reclamo N° 08092501361. Así, pese a que el denunciante indica haberlo manifestado vía telefónica no ha presentado pruebas de que dicha solicitud se haya efectuado al momento de interponer el reclamo.
38. En virtud de lo indicado, este Colegiado considera que el Banco se pronunció de forma completa, clara y coherente sobre el objeto reclamado a través de la carta de reclamo N° 08092501361, lo cual implica que fue atendido adecuadamente.
39. Por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la Resolución Final N° 2672-2025/PS2 del 13 de noviembre de 2025, emitida por el OPS, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Casariego contra el Banco, por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, toda vez que ha quedado acreditado que el reclamo N° 08092501361 presentado por el denunciante, fue atendido adecuadamente.

RESUELVE

PRIMERO: confirmar, modificando fundamentos, la Resolución Final N° 2672-2025/PS2 del 13 de noviembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2, que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Carlos Alberto Casariego Mendoza contra Banco BBVA Perú S.A., por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4042- 93**-****-9909 del denunciante, al haberse demostrado que el denunciante reconoció haberla efectuado.

SEGUNDO: confirmar la Resolución Final N° 2672-2025/PS2 del 13 de noviembre de 2025, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2, en el extremo que declaró infundada el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el señor Carlos Alberto Casariego Mendoza contra Banco BBVA del Perú S.A. por presunta infracción a lo establecido en el numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que ha quedado acreditado que el reclamo N° 08092501361 presentado por el denunciante, fue atendido adecuadamente.

TERCERO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día siguiente de su notificación y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley



N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308—, agota la vía administrativa⁹. Asimismo, esta resolución puede ser cuestionada vía proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, dentro del plazo de tres (3) meses posteriores a su notificación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 18 del Texto Único Ordenado la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo¹⁰, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 125.- Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor

(...)

La resolución que emita la correspondiente Comisión agota la vía administrativa y puede ser cuestionada mediante el proceso contencioso administrativo.

¹⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27584, LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, publicada el 4 de mayo de 2019

Artículo 18.- Plazos

La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:

1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación del acto material de impugnación, lo que ocurra primero.

(...)